

일련번호 제25-021-처분-19호

한국가스공사 상임감사위원

부서주의 요구

제 목	가스공급시설 시공감리수수료 정산 미흡
소 관 부 서	▼지역본부 ■부, ★부, ①지역본부 ★부, ▲지역본부 ■부, ★부
조 치 부 서	△처 ▶부
내 용	

1. 업무개요

▼·▲지역본부 ■부는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 공급설비 유지보수를 담당하며 관리소 신·증설 및 개선공사 계약관리 및 감독업무를 수행하고 있고, ▼·①·▲지역본부 ★부는 주배관 건전성관리 및 개선을 담당하며 배관 이설공사 계약관리 및 감독업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

산업통상자원부 「도시가스사업법」 제15조(시공감리 등) 및 제44조(수수료 등)에 따라 도시가스사업자는 가스공급시설 설치공사나 변경공사를 하는 경우 ◆◆공사에 시공감리를 받아야하며, 공사를 수행하여 시공감리를 받으려는 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 납부해야 한다.

또한 「같은 법 시행규칙」 제21조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 대상)에 따라 공사계획 승인 및 신고대상¹⁾, 정압·밸브기지 내 배관 등에 해당하는 가스공급시설의

설치공사 또는 변경공사를 수행하는 경우 시공감리의 대상이 되고, 제22조(시공 감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등)에 따라 시공자가 공사계획 승인·신고를 하거나 사용자 공급관 공사를 하는 경우에만 도시가스사업자를 대신하여 시공감 리 신청을 할 수 있다.

한편 기획재정부 「(계약예규)예정가격 작성기준」 제19조(경비)에 따라 경비는 공사의 시공을 위하여 소요되는 공사원가 중 재료비, 노무비를 제외한 원가를 말하며 경비의 비목으로 법정부담금과 기타 법정경비가 있고, 가스공급시설 시 공감리수수료가 경비항목에 해당하는지 국민신문고에 질의²⁾한 결과 시공감리수 수료가 경비의 세부비목인 법정부담금, 기타 법정경비로서 법령에 규정되어 있 거나 의무 지워진 경비일 경우에만 계상이 가능하다는 답변을 받았다.

따라서 公社가 가스공급시설 설치·변경공사를 수행할 경우 시공감리에 대한 신 청의 주체가 되기 때문에 직접 시공감리수수료를 납부해야 하며, 해당 비용은 공사를 수행하는 시공사에게 납부하도록 법령에 규정되어 있거나 의무 지워진 경비에 해당하지 않는다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 공급분야 종합감사 기간에 가스공급시설 설치·변경공사와 관련한 시공감 리수수료를 납부한 실적을 살펴본 결과, ▼●△지역본부 ■부에서 발주한 공급설 비 신·증설 및 개선·보강공사와 ▼●●△지역본부 ★부에서 발주한 배관이설공사 를 수행하며 시공감리수수료를 ◇◇공사에 납부한 사실을 확인하였다.

1) 공사계획 승인대상 : 최고사용압력 중압 또는 고압이고 호칭지름 150mm이상인 배관을 20m 이상 공사 등
공사계획 신고대상 : 최고사용압력 저압인 배관을 20m 이상 공사 등

2) 처리기관 신청번호 1AA-2507-0885670(2025. 7. 22.) “공사비 예정가격 작성기준에 따른 시공감리수수료 계상방법”

그런데 위의 부서는 가스공급시설 설치·변경공사의 시공감리를 신청하고 직접 시공 감리수수료를 납부해야 함에도 불구하고 [표 2]와 같이 시공감리를 위한 수수료를 시공사에서 납부하게 하도록 하였으며 해당 비용을 건설공사 내역서 경비항목에 반영하게 함에 따라 일반관리비·이윤 등의 간접비가 추가 정산되었다.

[표 1] 가스공급시설 설치·변경공사 시공감리수수료 계상현황(2022년~2025년)

지역본부	공사명	시공감리수수료 계상금액(원)	시공감리수수료 일반관리비·이윤 계상금액(원)
▼	㉠㉡공사 등 5건	??	??
㉢	㉠㉢공사 등 4건	??	??
㉣	㉠㉣공사 등 10건	??	??
합계		??	??

자료 : ▼·㉣지역본부 ㉡부 및 ▼·㉢·㉣지역본부 ☆부 확인서 “시공감리수수료의 건설공사 경비 계상 관련”

관계부서 의견 및 검토결과 ▼·㉣지역본부 ㉡부와 ▼·㉢·㉣지역본부 ☆부는 본 감사지적에 동의하였으며 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 △처장은

가스공급시설 시공감리수수료 정산을 미흡하게 처리한 부서에 주의 조치 해주시기 바랍니다. (부서주의)

[관련부서, 부서주의]

▼지역본부 ㉡부, ☆부

㉢지역본부 ☆부

㉣지역본부 ㉡부, ☆부